

Gratian. Cum ergo preter conscientiam episcopi, uel eius, cui huiusmodi⁶⁰³ officia commissa sunt, quilibet prohibetur oblationes ecclesiae distribuere, liquido apparet, quod cum episcopi consensu quibuslibet ecclesiis possint⁶⁰⁴ distribui.

§. 1. Huic interpretationi uidetur contraire auctoritas illa Tolletani Concilii [IV., c. 32.]⁶⁰⁵:

C. LX. Nichil de iure suae diocesis episcopi presumant auferre.

Constitutum est a presenti concilio, episcopos dioceses suas ita regere, ut nichil ex earum iure presumant auferre, sed iuxta priorum auctoritatem conciliorum⁶⁰⁶ tam de oblationibus quam de tributis⁶⁰⁷ ac frugibus⁶⁰⁸ tertiam consequantur⁶⁰⁹. Quod si amplius quippiam⁶¹⁰ ab eis presumptum extiterit⁶¹¹, per concilium restauretur, appellanti⁶¹² a ipsis conditoribus, aut certe propinquis eorum, si iam illi a seculo discesserunt⁶¹³.

C. LXI. Possessiones ecclesiae derelictas nulli sit licentia alienandi.

Item Simacus Papa [ad Caesarium fratrem, c. 1.]⁶¹⁴

Possessiones⁶¹⁵, quas unusquisque ecclesiae proprio dedit aut reliquit arbitrio, alienare⁶¹⁶ a quibuslibet titulis atque⁶¹⁷ distractionibus, uel sub quocumque argumento non patitur, nisi forte⁶¹⁸ aut clericis bonorum⁶¹⁹ meritis⁶²⁰, aut monasteriis religionis intuitu, aut certe peregrinis, si⁶²¹, necessitas largiri suaserit; sic tamen, ut hec ipsa non perpetuo, sed temporaliter perfruatur⁶²².

Gratian. Sed illud Tolletani concilii ita intelligendum est, ut episcopi preter quartam uel tertiam, que secundum locorum diuersitates eis debetur, nichil contingant.

Unde in Concilio Leonis Papae [IV. c. 26.] statutum est⁶²³:

C. LXII. A clericis et piis locis ultra statuta Patrum aliquid episcopus non exigit.

Nulli episcoporum liceat a subiecto sacerdote, uel alio⁶²⁴ quolibet clerico, et piis locis dationes⁶²⁵ ultra statuta Patrum exigere, aut superposita⁶²⁶ in angariis inferre. Sed cum

optimus sit perspector⁶²⁷, ita perspicat⁶²⁸, ut uniuersae sibi oues commissae a se maxime alantur, atque in necessitatibus adiuuentur, non⁶²⁹ illicitis exactionibus obprimantur, quia Dominus pascere et docere nos docuit et omnibus ministrare, non⁶³⁰ terrenis lucris et⁶³¹ auaritiis delectari.

C. LXIII. De redditibus ecclesiae quarta pars clericis distribuenda est.

Item Gregorius Leoni Episcopo Cathinensi, [lib. VII. epist. 8.]⁶³²

Ad hoc⁶³³ locorum gradus rationis ordo distinxit⁶³⁴ et iudicia esse constituit, ut nec prepositi in obprimendis se frustra ualeant occupare subiectos, nec subiecti iterum contra suos prepositos effrenata sit resultandi licentia. §. 1.⁶³⁵ Volumus⁶³⁶ ergo⁶³⁷, ut quicquid ecclesiae tuae ex⁶³⁸ redditu uel⁶³⁹ quolibet alio titulo fortassis accesserit, quartam⁶⁴⁰ exinde portionem sine diminutione aliqua debeas segregare, atque eam⁶⁴¹ secundum Dei timorem presbiteris, diaconibus ac clero (ut tibi iussum fuerit) discrete diuidere.

C. LXIV. Episcopi turpis lucri gratia nichil a monachis uel clericis suis exigere debent⁶⁴².

Item ex VII. Synodo, [c. 4.]⁶⁴³

Predicator ecclesiae⁶⁴⁴ Paulus diuinus⁶⁴⁵ apostolus, ac si canonem ponens Ephesiorum presbiteris, imo uero et omni sacrate⁶⁴⁶ multitudini ac plenitudini⁶⁴⁷, ita fiducialiter perhibuit: „Argentum et⁶⁴⁸ aurum, aut uestem nullius concupui⁶⁴⁹. Omnia ostendi uobis, quoniam si laborantes oportet suscipere infirmos, beatius existimans⁶⁵⁰ dare quam accipere.“⁶⁵¹ Propter quod et nos docti⁶⁵² ab eo diffinimus⁶⁵³, nullatenus episcopum turpis lucri gratia excogitare⁶⁵⁴ aut excusandas excusationes in peccatis expetere⁶⁵⁵ aurum uel argentum, aut aliam speciem a presbiteris⁶⁵⁶, uel clericis, uel⁶⁵⁷ monachis, qui sub ipso sunt. Ait enim Apostolus⁶⁵⁸: Non⁶⁵⁹ debent filii thesaurizare parentibus, sed parentes filiis.⁶⁶⁰ Et⁶⁶¹ apostolus⁶⁶² Petrus: „Pascite, qui in uobis est, gregem Dei, non coacte, sed spontanee⁶⁶³ secundum Deum, non turpis lucri gratia⁶⁶⁴, neque ut domi-

EDITIO ROMANA.

Causa XVI. Quest. I. c. 59. i) huiusmodi — c. 60. a) appellanti⁶⁰⁵ aut — c. 61. a) alienari b) meritum — c. 62. a) prospiciat b) vel — c. 63. a) Catanensium b) Et infra: §. 1. c) igitur — c. 64. a) Episcopus... debet b) veritatis c) ac plen.: deest d) edocti e) ab episcopis f) Apostolus: iniqui regnum Dei non possidebunt g) nec h) filiis. Et infra: i) Praecepit enim et k) apostolorum summus l) gratia, sed voluntarie

NOTATIONES CORRECTORUM.

tionem tradiderant. Qui in se reuersus S. Bonifacium, et Fuldradum, abbates monasterii S. Dionysii et summum capellanum regis Pipini, ad se uocauit, eisque talia dicens in signum dedit, ut ad sepulchrum illius irent, et si corpus eius ibidem non reperisset, ea, quae dicebat, uera esse concederent. Ipsi autem pergentes ad praedictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli humatum fuerat, sepulchrumque ipsius aperientes, visus est subito exisse draco, et totum illud sepulchrum interius inuentum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos uidimus, qui usque ad nostram aetatem durauerunt, qui huic rei interfuerunt, et nobis uia uoce ueraciter sunt testati quae audierunt atque uiderunt. Quod cognoscens filius eius Pipinus, synodum apud Liptinus congregari fecit, cui praefuit cum S. Bonifacio legatus apostolicus sedis Gregorius nomine. Nam et synodum ipsam habemus, et quantumcumque de rebus ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, ecclesiis reddere procurauit. Et quantum res ecclesiis, a quibus ablatae erant, restituere propter concertationem, quam cum Waifaro Aquilanorum principe habebat, non praeualuit, precarias fieri ab episcopis exinde petiit, et nonas ac decimas ad restorationem terrarum, et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesias, unde res erant beneficiatae (sicut in libro capitulum regum habetur), dari constituit, usque dum ipsae res ad ecclesias reuerirent. Unde et dominus Carolus imperator, adhuc in regio nomine constitutus, edictum fecit, ut nec ipse, nec filii eius, neque successores, huiusmodi res agere attentarent. Quod manu sua firmavit, cui plenitudinem habemus, et de

quo capitulum excerptum in libro capitulum eius, quicumque librum illum habet et legere uoluerit, inuenire ualebit. Hanc etiam relationem et in scripturis habemus, et quidam nostrum etiam uia uoce dominum Ludouicum imperatorem patrem vestrum referre audiuimus. Huius historiae mentio etiam est in vita B. Eucherii, episcopi Aurelianensis, et B. Rigoberti, archiepiscopi Remensis. Quis uero esset huiusmodi ecclesiasticorum bonorum diuisio, quam Carolus Martellus induxit, Pipinus autem et Carolus imperator prohibuerunt, eodem libro I. Capitularium, ante capitulum istud 83., sic exponitur: Tempore Hadriani Papae, et Caroli M. imperatoris quando Paulinus episcopus tenuit uices apostolicas sedis, in Aquis fuit factum istud capitulum, propter hoc, quia laici homines solebant diuidere episcopata et monasteria ad illorum opus, et non remanisset ulli episcopo, nec abbati, nec abbatissae, nisi tantum, ut uelut canonici et monachi uicerent.

C. LXIV. * Caput hoc antea citabatur ex VI. synodo. Est autem in VII. ex versione Anastasii, ex qua nonnulla his sunt addita, demta, emendata.

** Excogitare: Verba graeca: ὀφείλουεν, μὴ ὥς τις ἀσχοκερδῶς ἐπινοῦσθαι ἐπὶ λαοκτονῶν προφασίζομεν προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις, ἀπατεῖν χροσόν, sic clarius uerterentur: statuimus, ne ullo modo turpis lucri gratia in mentem ueniat episcopo excusanti excusationes in peccatis poscere aurum, etc.

Causa XVI. Quest. I. can. 59. 603) ACDFG 604) possunt: CDEGH || can. 60. 605) c. 33. hab. a. 633. ap. Bruns I, 233; Burch. III, 203. (can.: auaritia radix; cont.): Ivo Decr. III, 255. (ut ap. Burch. cont.): — Abbo Floriac. c. 35. (can. contin.) 606) conc.: deest: Ed. Arg. Nor. 607) de decimis et de trib.: Burch. Ivo 608) fructibus: Abbo 609) consequuntur: H Ed. Bas. 610) quipp.: deest: Ed. Bas. Abbo 611) add.: fuerit uel: EGH; fuerit: Ed. Bas. Ivo 612) Codd. et Ed. coll. o. Burch. Ivo 613) decesserunt: Ed. coll. o. orig. Hsp. Abbo || can. 61. 614) scr. ao. 513. ap. Thiel p. 724. — Jaffé no. 477. — Ans. V, 47. (51.); Deused. II, 44.; Polyc. III, 12, 11. 615) add.: igitur: Ans. Deused. 616) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II, 111.; — Polyc. 617) aut: H Ed. coll. o. 618) forsitan: orig. Ans. Deused. Polyc.: seqq. culpa scriptoris omitta sunt ap. Polyc. et in Codd. coll. 619) horum: orig. Deused.; honorum: Ans. 620) Codd. coll. o. orig. Ans. Deused.; pro meritis: Ed. Arg. Nor. Ven. I. II. 621) ei: deest: orig. 622) perfruatur: A: fruantur: B: habeant: Ans. Deused.; add.: donec uixerint: orig. || can. 62. 623) ex C. Rom. Eugenii II. hab. a. 825. c. 26. ap. Mansi XIV, 1002.; et Leonis IV. ib. 1012.; Ans. VI, 166. (171.) Deused. II, 49.; Polyc. IV, 21, (22) 2.; Caes. IV, 89. 624) aliquolibet: orig. 625) donationes: CD 626) superpositi: A: superposita: B: supposita: Ed. coll. o. pr. Bas. 627) prospector: orig. 628) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II, 111.; — Corr. Ans. Deused. Polyc. 629) quam illicite, exactis dationibus: orig. Ans. Deused. Polyc.: hic est finis Eugenii canonis; reliqua a Leone IV. addita sunt. 630) nec: EG 631) Codd. et Ed. coll. o.: sed (?): Deused. || can. 63. 632) Codd. coll. o.: Cartaginensi: Ed. coll. o. pr. Bas.; — Ep. T. ser. ao. 597. lib. VIII. Ed. Mauv. — Jaffé no. 1128. — Caes. VII, 102.; — Ans. V, 67. (68.) a Corr. et R. citatur sed in Cod. coll., quo eodem R. usus est canonem cit. non inuenimus. 633) hec: EGH 634) distribuit: ib. Ed. Bas. 635) Codd. coll. o. 636) Abbo Flor. c. 35. (can. cont.) 637) Codd. coll. o. orig.; deest: Abbo 638) uel ex: EGH Ed. Bas. Lugd. II, 111. 639) uel ex: EGH 640) ut quart.: Ed. Bas. Lugd. II, 111. 641) eandem: EGH || can. 64. 642) Codd. coll. o. pr. C 643) ex VI. syn.: BEG Ed. coll. o. pr. Bas.; VIII.: F. IX.: D Ed. Bas.; — hab. ao. 787. — interpret. Anastasiana. — Ans. VI, 167. (173.); Deused. II, 6. 644) Codd. et Ed. coll. o. orig. Ans. Deused.; — cf. Act. c. 20. 645) diuinitus: EGH 646) sacrae: EGH; sanctae: Deused. 647) Codd. et Ed. coll. o.: plenitudini: Ans. Deused.; in graeco est: πληροῦς. 648) aut: orig. 649) add.: Ipsi scitis, quoniam ea, quae mihi opus erant, et illa, qui necum sunt, ministravi manus ista: Ed. Ven. I. II. Par. Lugd. 650) existimantes: orig. 651) q. acc.: deest: ib. 652) Codd. et Ed. coll. o. Turrecrem. 653) diffinimus: Codd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 654) et exp.: orig. 655) Codd. et Ed. coll. o. Ans. Deused.; et non: orig. 656) Codd. et Ed. coll. o. Ans. Deused. 660) ib. — Petr. principalis apostolorum summus: orig. 661) Codd. et Ed. coll. o. — cf. I. Petr. c. 5. v. 2. 662) spontanei: Ed. Bas.; sponte: Ed. reli.